Una legge ingiusta obbliga?

Becket, il comando del re e le ragioni della coscienza

Materiale ad uso personale dello studente

Il 29 dicembre 1170 quattro cavalieri entrano nella cattedrale di Canterbury, in Inghilterra, e uccidono l'arcivescovo Tommaso Becket. Sono uomini legati al re Enrico II. La vittima, anni prima, era stata uno dei collaboratori più fidati del sovrano: il suo cancelliere, un uomo che lo aiutava a governare. Il re aveva poi sostenuto la sua ascesa alla guida di quella Chiesa. Si aspettava di conservare un alleato; si trovò davanti un avversario.

Due fedeltà nella stessa cattedrale

Non è una storia nella quale un re cristiano incontra un uomo che rifiuta il cristianesimo. Tutti e due si muovono dentro un mondo cristiano. Ma attribuiscono un significato diverso alla fedeltà: il re pretende il rispetto delle prerogative della corona, l'arcivescovo difende responsabilità della Chiesa che ritiene di non poter consegnare al sovrano. Il conflitto nasce quando essere fedele al re sembra chiedere di tradire un altro dovere.

Del momento dell'uccisione abbiamo, fra gli altri, il racconto di Edoardo Grim, che si trovava accanto a Becket e fu ferito. Grim presenta Becket come un martire, un testimone che muore per Cristo: non scrive una cronaca neutrale. Ci permette però di vedere la posta che attribuisce a quella morte. Nel suo racconto, Becket si dichiara pronto a morire per la libertà e la pace della Chiesa e chiede che le persone che gli stanno vicino siano risparmiate. Il contrasto fra dovere verso il re e dovere davanti a Dio arriva fino alle spade. [1]

Per capire come ci sia arrivato, dobbiamo aprire un documento molto meno spettacolare di una scena in cattedrale: le regole che il re voleva far riconoscere alla Chiesa.

Il racconto di un testimone è anche un'interpretazione

Grim dichiara nel racconto di essere stato ferito mentre sosteneva Becket e lo difendeva dal colpo. La sua vicinanza rende la testimonianza rilevante, senza trasformare il testo in una registrazione parola per parola. Il lessico di martire, sacrificio e imitazione di Cristo appartiene alla lettura cristiana dell'autore: va riconosciuto, non cancellato e neppure scambiato per una descrizione neutrale. L'autore riporta la richiesta di risparmiare gli altri e accosta il gesto a Gesù che chiede di lasciare andare i suoi.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Chi giudica e chi può fare appello

Nel 1164 Enrico fa mettere per iscritto a Clarendon una serie di consuetudini, cioè diritti che presenta come già appartenenti alla corona. Due disposizioni fanno capire il conflitto. La prima riguarda i chierici, gli uomini appartenenti al clero, quando sono accusati di reati. Esistono tribunali del re e tribunali della Chiesa. Il documento prevede che i chierici rispondano davanti alla corte regia per ciò che quella corte ritiene di dover giudicare e davanti a quella ecclesiastica per le altre questioni; un incaricato del re sorveglia il procedimento ecclesiastico. Se il chierico confessa o è riconosciuto colpevole, la Chiesa non deve continuare a proteggerlo. [2]

Il re ha una ragione che merita di essere presa sul serio. Se un uomo ha compiuto un reato, appartenere al clero non può diventare un modo per sfuggire alla giustizia. Un cronista dell'epoca, Guglielmo di Newburgh, racconta che al sovrano arrivavano denunce di furti, rapine e omicidi commessi da chierici che la giustizia laica non riusciva a punire. Il cronista critica gli eccessi del re, ma anche i vescovi che difendono i privilegi senza correggere i colpevoli. È una critica che viene dall'interno di quel mondo cristiano. [3]

La seconda disposizione riguarda gli appelli. Chi contesta una decisione può risalire attraverso le autorità ecclesiastiche, fino all'arcivescovo. Per andare oltre, cioè ricorrere a Roma, occorre il consenso del re. Qui si vede il problema per Becket: se la Chiesa inglese può rivolgersi al papa solo con il permesso del sovrano, il re controlla anche una via con cui il suo intervento potrebbe essere contestato. [4]

Becket difende la *libertas Ecclesiae*, la libertà della Chiesa. La posta è chi governa la disciplina del clero. Le regole della Chiesa prevedono già che i colpevoli siano privati del loro ufficio, e affidano ai vescovi il compito di correggerli. Becket difende questa autorità ecclesiastica contro il controllo regio. Ricorrere al papa significa riconoscere nella Chiesa un'autorità superiore anche all'arcivescovo: per Becket, il re non dovrebbe poter chiudere quella via. Non è la moderna libertà di ogni individuo di scegliere qualunque religione, ma l'autonomia di una Chiesa con autorità, regole e privilegi propri, responsabile davanti a Dio. [3]

Questo rende il caso difficile. La libertà della Chiesa e la giustizia per chi subisce un reato sono entrambe dentro il problema. Difendere la prima non basta a rispondere alla richiesta della seconda. E voler punire un colpevole non dimostra che ogni mezzo scelto dal re sia giusto. Non possiamo decidere soltanto scegliendo quale protagonista ci piace di più.

Becket non oppone immediatamente un no senza esitazioni: dà un assenso orale alle consuetudini, poi rifiuta di sigillarne il documento. Lo scontro si aggrava; si rifugia in Francia. Mentre è lontano, il re fa incoronare suo figlio da un altro arcivescovo: per Becket viene violato il diritto della propria sede a compiere quel rito. Ottiene dal papa che ai vescovi che hanno partecipato sia vietato esercitare le loro funzioni. Una riconciliazione gli permette di rientrare, ma quelle sanzioni riaccendono lo scontro. Newburgh racconta che i vescovi si lamentano con il re; alle sue parole d'ira quattro cavalieri partono per Canterbury. Vogliono far revocare le sanzioni. Becket rifiuta, richiamandosi all'autorità del papa, e i cavalieri lo uccidono in cattedrale. Il cronista attribuisce loro lo zelo per il

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

sovrano; non riferisce un ordine esplicito di uccidere. Rimane la domanda che le spade non risolvono: che cosa rende un comando degno di obbedienza?

> **LIBERTAS ECCLESIAE**
> Libertà della Chiesa: in questo caso, la possibilità di esercitare la propria autorità e di ricorrere al papa senza che il re disponga liberamente di quelle competenze. L'espressione latina nomina la posta storica; non è una frase attribuita a Becket nei testi citati qui. Non coincide con la moderna libertà religiosa individuale e non dimostra che ogni privilegio ecclesiastico sia giusto. Riferimenti: Costituzioni di Clarendon, artt. 3 e 8.

I dettagli fra Clarendon e la morte

L'occasione finale è questa: l'incoronazione senza Becket, le sanzioni papali ai vescovi, le rimostranze al re e la richiesta dei cavalieri. La sospensione dei vescovi è il divieto di esercitare le loro funzioni. Il rifiuto di Becket non consiste nel sottrarsi personalmente a un processo penale per un delitto del clero. Il re contesta anche il suo precedente operato da cancelliere; seguono l'esilio in Francia e i tentativi di riconciliazione. Per il riaccendersi del conflitto, Newburgh racconta l'incoronazione del figlio di Enrico da parte dell'arcivescovo di York, mentre Becket era in esilio. Becket difende la prerogativa della propria sede; le sanzioni contro i vescovi coinvolti diventano l'occasione delle nuove rimostranze al re e della richiesta dei cavalieri di revocarle. I cavalieri non entrano in cattedrale per consegnargli il testo di Clarendon o per imporgli una firma: nelle fonti la loro richiesta immediata riguarda le sanzioni ecclesiastiche. Il rifiuto di revocare una decisione del papa è attribuito al racconto di Newburgh; Grim insiste invece sull'assenza di penitenza. Le parole d'ira del re non sono un ordine esplicito di omicidio.

Un cronista che non difende tutto

Newburgh riferisce accuse contro il clero e rimprovera i vescovi che preferiscono difendere le prerogative anziché correggere i colpevoli. Il suo giudizio non è una statistica sull'intero clero inglese. Lo stesso cronista venera Becket e critica la prudenza di alcune sue azioni: la sua santità non rende imitabile ogni decisione. Questo è un dato utile contro la caricatura di un Medioevo incapace di discutere i propri santi o di denunciare gli abusi ecclesiastici. Ciò che attesta questo singolo autore non vale per tutta la società.

Il comando deve avere una ragione

Nel secolo successivo un altro Tommaso, Tommaso d'Aquino, affronta proprio la forza morale della legge. Sono due persone diverse: Becket non ha letto l'opera di un autore vissuto dopo di lui. Noi usiamo quella riflessione per capire il problema del comando, senza farne un pensiero attribuito all'arcivescovo. [5]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Tommaso non comincia chiedendo quando sia possibile disobbedire. Comincia da che cosa sia una legge. La definisce come un comando della ragione, rivolto al bene comune, reso pubblico da chi ha cura della comunità. Non basta dunque la volontà di un potente: serve una ragione che riguardi la vita di coloro che devono obbedire. [6]

Il bene comune è il bene della comunità, non il vantaggio personale del governante. Nel nostro caso la giustizia e la pace del regno riguardano molte persone insieme: anche chi non ha il potere di farsi ascoltare. Governare comporta ordinare la convivenza, e questo può chiedere sacrifici. Una norma non diventa ingiusta solo perché costa fatica a qualcuno. Per Tommaso una legge obbliga perché serve un bene giusto, non soltanto perché qualcuno può imporla. [5]

Qui l'espressione «obbliga in coscienza» aggiunge qualcosa alla paura di una pena. Significa che ho una ragione morale per obbedire: quel comportamento è dovuto, anche quando potrei sottrarmi al controllo. Per Tommaso la giustizia della legge umana deriva, in ultimo, dall'ordine di Dio; chi governa non crea a piacimento il bene e il male. L'autorità ha un compito dentro quell'ordine, non un permesso di oltrepassarlo. [5]

La riflessione mette quindi alla prova anche chi pretende un'esenzione. Se Becket difende un limite del re, deve mostrare quale responsabilità della Chiesa verrebbe violata. Se un chierico vuole soltanto sottrarsi alle conseguenze di un reato, il suo vantaggio personale non diventa bene comune perché veste da ecclesiastico. Questa è l'applicazione che possiamo fare noi: il criterio non premia automaticamente nessuna delle due parti. [5]

> **OBBLIGARE IN COSCIENZA**
> Un comportamento è moralmente dovuto, non soltanto imposto mediante la minaccia di una sanzione. Per Tommaso la legge giusta obbliga perché partecipa dell'ordine di giustizia fondato in Dio. Dire che una legge ingiusta perde questa forza morale non significa che venga automaticamente abrogata o che non possa più essere fatta rispettare con la forza. Riferimento: Tommaso d'Aquino, Somma teologica, I-II, q. 96, a. 4, pp. 1846–1847.

La legge umana non esaurisce il bene

Tommaso non affida alla legge umana il compito di proibire tutti i vizi o di ottenere subito la perfezione morale di tutti. Una norma sproporzionata alle persone cui si rivolge può provocare mali peggiori. La legge umana comanda atti di virtù in quanto ordinati al bene comune; non sostituisce l'intera vita morale. Questo chiarisce perché non ogni imperfezione di una norma sia già l'ingiustizia che toglie l'obbligo. Riferimento: Tommaso d'Aquino, Somma teologica, I-II, q. 96, aa. 2–3, pp. 1845–1846.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Quando il comando perde la sua forza morale

Nella *Somma teologica*, alla domanda se la legge umana obblighi in coscienza, Tommaso distingue le leggi giuste da quelle ingiuste. Indica tre modi in cui un comando può andare contro il bene umano. Può servire la cupidigia o il prestigio di chi comanda, anziché la comunità; può superare i poteri affidati al legislatore; può distribuire in modo ingiusto i pesi, anche quando dichiara di perseguire un bene comune. [5]

Applichiamo il criterio dei limiti dell'autorità alla regola sugli appelli. Per Becket il re può governare il regno, ma non decidere se una causa ecclesiastica possa arrivare al papa: quel giudizio appartiene alla Chiesa. Se il re si attribuisce una competenza che non gli spetta, il suo comando è ingiusto secondo il criterio di Tommaso. È un'applicazione nostra, non un giudizio scritto da Tommaso su Becket. Non risolve tutte le disposizioni di Clarendon: chiarisce quale limite viene contestato. Bisogna discutere a chi spetti quella competenza; dire «questa legge non mi conviene» non basta. [5]

Su queste leggi ingiuste Tommaso scrive:

> *«Perciò simili leggi non obbligano in coscienza; a meno che non si tratti di evitare scandali o turbamenti».*
>
> Tommaso d'Aquino, Somma teologica, traduzione integrale di T. Centi e A. Belloni, I-II, q. 96, a. 4, p. 1847 [7]

Fermiamoci sull'«a meno che». Se lo togliamo, cambiamo il ragionamento. Tommaso aggiunge che, in quel caso, una persona può essere tenuta a cedere un proprio diritto. La legge non diventa giusta: può però esserci un altro dovere, evitare che il modo di opporsi produca un male più grave. Una legge ingiusta non cancella il dovere di chiedersi che cosa la propria risposta farà agli altri. [8]

«Scandalo», qui, non significa una notizia che fa parlare. Significa offrire ad altri un'occasione di cadere nel male, attraverso parole o azioni. E i turbamenti non sono semplicemente il fastidio di chi viene contraddetto: Tommaso parla anche del rischio di un danno più grave. [9] Il dissenso deve dunque rispondere sia dell'ingiustizia denunciata sia dei mezzi che adopera. Nel caso dei tribunali, questo impedisce di dimenticare le vittime dei reati mentre si discute di competenze e privilegi.

Scandalo e turbamento non sono un veto a ogni dissenso

In II-II, q. 43, a. 1, Tommaso tratta lo scandalo come occasione della caduta morale altrui. Distingue anche la caduta che un altro prende come pretesto da una nostra azione retta: non tutto il male fatto da chi si irrita è automaticamente imputabile a chi agisce bene. L'eccezione di q. 96 non significa «obbedisci se qualcuno si offende». La distinzione essenziale è fra una reazione sgradita e il male effettivamente favorito da una condotta.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Un limite che non si può oltrepassare

L'eccezione che abbiamo letto ha però un limite. Tommaso distingue un'altra situazione: il comando contrario al bene divino, che chiede di agire contro la legge di Dio. Fa l'esempio dell'idolatria, cioè il culto reso a ciò che non è Dio. In questo caso afferma che la legge non deve essere osservata. [7]

Il punto è la differenza fra subire un'ingiustizia e diventare l'autore di un male. Si può dover rinunciare a un proprio diritto; non si può compiere il male perché un'autorità lo ordina. Il dovere verso gli altri non è un'autorizzazione a fare qualunque cosa pur di conservare la tranquillità. Anche il comando del sovrano incontra un limite che non dipende dalla sua forza.

Tommaso richiama gli Atti degli Apostoli. Pietro e gli altri apostoli, ai quali viene intimato di non insegnare nel nome di Gesù, rispondono: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini». [10] Per il cristiano questo significa che nessuna autorità umana può occupare il posto di Dio. Non significa che basti pronunciare il nome di Dio per dimostrare giusta una propria scelta.

Ed è qui che il caso di Becket ci costringe a un passo ulteriore. Dire che l'obbedienza ha un limite è possibile; riconoscere bene quel limite in una situazione concreta è più impegnativo. Se entrambe le parti sono convinte di difendere un dovere, come si evita che ciascuna trasformi la propria convinzione in una sentenza senza appello?

Due distinzioni da non sovrapporre

La distinzione di Tommaso è fra leggi contrarie al bene umano nei tre modi spiegati e leggi contrarie al bene divino. La formula «subire un torto / compiere il male» aiuta a capire perché si possa cedere un proprio diritto senza poter obbedire a un comando moralmente cattivo. È una semplificazione e non sostituisce il testo: i criteri restano quelli di I-II, q. 96, a. 4. Non ogni contrasto di competenze è automaticamente un ordine di peccare e non basta chiamare una prerogativa «divina» per averlo dimostrato. La disciplina contemporanea dell'obiezione e della resistenza non va proiettata su Becket.

La coscienza deve imparare a giudicare

La coscienza non è semplicemente sentirsi tranquilli, né sentire con molta forza che si ha ragione. È il giudizio con cui riconosciamo che cosa dobbiamo fare o evitare in una situazione concreta. Proprio perché giudica, può sbagliare. Una convinzione sincera non rende automaticamente giusta l'azione che suggerisce. [11]

La Chiesa lo dice espressamente nel concilio Vaticano II, nella *Gaudium et spes*. La coscienza è il luogo intimo in cui la persona si trova davanti a Dio e riconosce una chiamata ad amare, fare il bene ed evitare il male. Ma il testo aggiunge che essa può essere erronea. Distingue l'errore che una persona non riesce a superare dall'incuria di chi evita di cercare la verità e il bene. Non tutti gli errori hanno la stessa responsabilità; nessun errore diventa vero soltanto perché è mio. [12]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La Chiesa chiede di agire secondo il giudizio della propria coscienza, senza compiere ciò che si ritiene male. Seguire la coscienza comporta anche il lavoro di formarla e di correggere i propri giudizi. Occorre conoscere i fatti, ascoltare ragioni diverse dalle proprie, verificare che il vantaggio personale non si stia presentando come giustizia. Per un cristiano questo lavoro comprende il confronto con il Vangelo e con l'insegnamento della Chiesa. [13]

Possiamo riconoscere il martirio di Becket e continuare a esaminare la prudenza delle sue decisioni. Lo faceva già Guglielmo di Newburgh: lo venerava, ma non riteneva che ogni atto di un santo dovesse per questo essere lodato o imitato. [3]

Coscienza e responsabilità dell'errore

La Gaudium et spes parla dell'ignoranza invincibile: l'errore che la persona non riesce a vincere non toglie per questo la dignità della coscienza. Veritatis splendor precisa che un male compiuto senza colpa soggettiva non diventa un bene oggettivo. Non ne segue che si debba agire contro il giudizio della propria coscienza: VS 60 afferma il dovere di conformarsi al suo giudizio, insieme al dovere di formarne la rettitudine. Questa tensione impedisce due scorciatoie: «decide qualcuno al posto mio» e «qualunque mia convinzione è vera».

Il dissenso conserva un dovere

Torniamo nella cattedrale. Nel racconto di Grim, Becket si dichiara pronto a morire per la libertà e la pace della Chiesa e chiede che le persone accanto a lui, chierici e laici, non siano ferite. Il racconto non prova che tutte le sue scelte precedenti siano state le migliori. Mostra però un dissenso che, mentre espone chi lo pronuncia, continua a vedere gli altri e a domandare che siano risparmiati. [1]

Alla domanda «una legge ingiusta obbliga?» possiamo adesso dare una risposta che non si riduce a un sì o a un no pronunciati in fretta. Per Tommaso l'ingiustizia toglie al comando la sua forza morale. Ma, quando si tratta di un torto che posso subire senza compiere il male, può rimanere il dovere di accettarlo per evitare scandalo o un danno più grave. Quando invece mi viene chiesto di agire contro la legge di Dio, il comando non giustifica l'azione. In entrambe le situazioni devo giudicare seriamente che cosa mi viene chiesto e che cosa comporta la mia risposta. [8]

Una risposta completa dice quale bene il comando ferisce, su quali ragioni si fonda il giudizio e come il dissenso conserva il dovere verso gli altri. Il comando e il dissenso devono entrambi rispondere del bene che affermano di servire.

Per lo studio

1. Perché la richiesta di giustizia di Enrico II non va cancellata? Perché i reati imputati a uomini del clero ponevano il problema della punizione dei colpevoli e della tutela delle vittime.

2. Quale limite Becket intendeva difendere? L'esercizio dell'autorità ecclesiastica e l'accesso al papa senza dipendere dal consenso regio.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

3. Quali criteri propone Tommaso? Il bene comune, i limiti del potere e la distribuzione proporzionata degli oneri.

4. Che cosa cambia l'«a meno che»? Introduce il possibile dovere di cedere un proprio diritto per evitare scandalo o un danno più grave.

5. Dove si ferma questa disponibilità? Non si deve obbedire al comando di agire contro la legge di Dio.

6. Perché la coscienza va formata? Perché giudica il caso concreto, ma sincerità e verità del giudizio non coincidono sempre.

Il comando umano obbliga in coscienza in quanto è giusto, perciò il dissenso richiede un giudizio formato sul bene e non elimina il dovere verso gli altri.

Fonti

[1] Edoardo Grim, Vita S. Thomae, racconto dell'uccisione, ed. J. Robertson, Materials for the Life of Thomas Becket II, trad. inglese nell'Internet Medieval Sourcebook (Fordham University)

[2] Enrico II, Costituzioni di Clarendon (1164), trad. inglese A. B. White e W. Notestein, Source Problems in English History (1915), nell'Internet Medieval Sourcebook (Fordham University), art. 3

[3] Guglielmo di Newburgh, Historia rerum Anglicarum II, trad. J. Stevenson (1856), nell'Internet Medieval Sourcebook (Fordham University)

[4] Enrico II, Costituzioni di Clarendon (1164), trad. inglese A. B. White e W. Notestein, Source Problems in English History (1915), nell'Internet Medieval Sourcebook (Fordham University), art. 8

[5] Tommaso d'Aquino, Somma teologica, traduzione integrale di T. Centi e A. Belloni, I-II, q. 96, a. 4, pp. 1846–1847

[6] Tommaso d'Aquino, Somma teologica, traduzione integrale di T. Centi e A. Belloni, I-II, q. 90, a. 4, p. 1808

[7] Tommaso d'Aquino, Somma teologica, traduzione integrale di T. Centi e A. Belloni, I-II, q. 96, a. 4, p. 1847

[8] Tommaso d'Aquino, Somma teologica, traduzione integrale di T. Centi e A. Belloni, I-II, q. 96, a. 4, p. 1847, corpo e ad 3

[9] Tommaso d'Aquino, Somma teologica, traduzione integrale di T. Centi e A. Belloni, II-II, q. 43, a. 1, pp. 3488–3489

[10] Bibbia CEI 2008, At 5,26–33

[11] Giovanni Paolo II, Veritatis splendor, nn. 59–63

[12] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 16

[13] Giovanni Paolo II, Veritatis splendor, nn. 60–64

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati